

중소벤처기업부 적극행정위원회 운영규정 개정안

제정 이유

적극행정 운영규정에서 정한 규정이 중소벤처기업부 적극행정위원회 운영규정에서 다르게 규정하고있어 동일하게 정비하기 위해 개정하려고 함

주요내용

가. 민간위원의 임기는 2년으로 하되 2회에 한하여 연임(안 제2조)

나. 위원의 해촉 사유에 위원의 제척사유에 해당되나 회피하지 않는 경우를 신설(안 제6조)

훈령 제 호

중소벤처기업부 적극행정위원회 운영규정 개정안

중소벤처기업부 적극행정위원회 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2항 중 "1회"를 "2회"로 한다.

제6조제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 제14조제3항에 따라 회피하지 않은 경우

중소벤처기업부 적극행정위원회 운영규정 개정안

신 · 구조문대비표

현행	변경
제5조(위원의 임기) ① (생략) ② 민간위원의 임기는 2년으로 하 되 <u>1회</u> 에 한하여 연임할 수 있다. 다만, -----	제5조(위원의 임기) ① (현행과 같음) ② 민간위원의 임기는 2년으로 하 되 <u>2회</u> 에 한하여 연임할 수 있다. 다만, -----
제6조(위원의 해촉) 중소기업 부 장관은 제4조제4항에 따라 위촉 된 위원이 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우에는 임기 중에도 해당위원을 해촉할 수 있다. 1. ~ 5. (생략) <u><신 설></u>	제6조(위원의 해촉) 중소기업 부 장관은 제4조제4항에 따라 위촉 된 위원이 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우에는 임기 중에도 해당위원을 해촉할 수 있다. 1. ~ 5. (현행과 같음) <u>6. 제14조제3항에 따라 회피하지 않 은 경우</u>

중소벤처기업부 적극행정위원회 운영규정 개정안

제1조(목적) 이 훈령은 「국가공무원법」 제50조의2제2항 및 「적극행정 운영규정」(이하 "영"이라 한다)에 따라 중소기업부 적극행정 지원위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(설치) 중소기업부에 중소기업부 적극행정 지원위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

제3조(기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 중소기업부의 적극행정 실행계획의 수립에 관한 사항
2. 공무원이 인가·허가·등록·신고 등과 관련한 규제나 불명확한 법령 등으로 인해 업무를 적극적으로 추진하기 곤란하여 위원회에 직접 업무처리 방향 등에 관한 의견제시를 요청한 사항
3. 중소기업부의 적극행정 우수공무원 선발 및 우수사례 선정에 관한 사항
4. 적극행정을 추진한 결과에 대해 「감사원법」에 따른 감사원 감사를 받게 된 공무원이 위원회에 감사원에 대한 적극행정면책 건의를 요청한 사항
5. 사전컨설팅 요청 내용이 국민생활에 미치는 영향이 크거나 여러 이해관계자와 관련되는 등 신중한 검토가 필요하여 「공공감사에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 감사기구의 장(이하 "감사기구의 장"이라 한다)이 위원회에 자문한 사항
6. 그 밖에 적극행정 과제의 발굴 등 중소기업부 내 적극행정 관련 정책의 수립·추진에 관한 사항

제4조(구성) ① 위원회는 위원장 1명을 포함하여 9명 이상 45명 이하의 위원으로 성별을 고려하여 구성한다. 이 경우 위원의 2분의1 이상은 민간위원으로 한다.

② 위원회의 위원장은 차관이 된다.

③ 공무원인 위원은 정책기획관, 감사관, 운영지원과장이 된다.

④ 민간위원은 중소벤처기업부 업무에 대한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 중소벤처기업부 장관이 위촉하되, 「청년기본법」에 따른 청년을 1인 이상 포함한다.

⑤ 제4항에 따라 민간위원으로 위촉된 사람에게는 별지 제1호서식의 위촉장을 수여한다.

제5조(위원의 임기) ① 공무원인 위원의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 한다.

② 민간위원의 임기는 2년으로 하되 2회에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 결원에 따라 새로 위촉되는 민간위원의 임기는 전임위원의 잔여기간으로 한다.

제6조(위원의 해촉) 중소벤처기업부 장관은 제4조제4항에 따라 위촉된 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임기 중에도 해당위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니

하다고 인정되는 경우

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

5. 제19조를 위반한 경우

6. 제14조제3항에 따라 회피하지 않은 경우

제7조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 업무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행하며, 지명하는 위원이 없는 경우에는 연장자가 위원장의 직무를 수행한다.

제8조(간사) ① 간사는 영 제6조에 따른 적극행정 전담부서의 장으로 한다. 다만, 전담부서의 장이 감사기구의 장과 동일한 경우 적극행정 업무를 담당하는 하위직급자 또는 하위직위자가 간사 역할을 대행할 수 있다.

② 간사는 다음 각 호의 사무를 처리한다.

1. 별지 제2호서식의 위원회 안건의 준비, 작성, 배부 및 심의결과 정리 등 회의운영에 관한 사항
2. 위원회 운영을 위한 서무, 인사 등 제반 행정지원에 관한 사항
3. 기타 위원장이 지시하는 행정 처리에 관한 사항

제9조(안건의 제출) ① 위원회 심의·의결 사항에 해당하는 안건이 있는 소속 부서 및 공무원은 적극행정 전담부서에 관련 자료를 제출함으로써 안건 상정을 요청할 수 있다.

② 위원회에 업무처리 방향 등에 관한 의견제시를 요청하고자 하는 공무원

은 별지 제3호서식의 의견제시 요청서 및 관련 자료를 제출하여야 한다.

③ 위원회에 적극행정면책 건의를 요청하고자 하는 공무원은 별지 제4호서식의 적극행정면책 건의 요청서 및 관련 자료를 제출하여야 한다.

④ 위원회에 사전컨설팅에 대한 자문을 요청하고자 하는 감사기구의 장은 별지 제5호서식의 사전컨설팅 자문 요청서 및 관련 자료를 제출하여야 한다.

제10조(안전의 사전검토) ① 간사는 제출된 안전이 보완이 필요한 경우 안전 상정을 요청한 부서 또는 공무원(이하 "요청인 등"이라 한다)에게 일정한 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있다. 이 경우 기간 내에 보완하지 아니하면 안전을 철회한 것으로 보고 제출된 안전을 반려할 수 있다.

② 간사는 제출된 안전의 중요성·시급성 등을 검토하여야 하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 안전을 반려하되 그 이유를 요청인 등에게 통지하여야 한다.

1. 관계 법령이 명확히 규정되어 있는데도 단순 민원해소 또는 소극행정·책임회피 수단으로 위원회를 이용하고자 하는 경우
2. 소관 부서가 충분히 검토를 거치지 않은 경우
3. 이미 행해진 처분의 위법·부당 여부 확인을 구하는 경우
4. 안전 관련 수사, 소송, 행정심판 및 감사원 감사(적극행정면책 건의 요청 건은 제외한다)가 진행 중이거나 확정된 경우

제11조(위원회의 개최) ① 위원회의 회의는 위원장이 소집하되, 안전이 제출된 날(제10조 제1항에 따른 보완 요구가 있는 경우 보완을 완료한 날)로부

터 15일 이내에 위원회를 개최하여 해당 안건을 심의하여야 한다. 단, 특별한 사정이 있는 경우에는 일정 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

② 간사는 회의 개최 7일 전까지 회의 일정과 안건 등을 위원에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급하거나 보안이 필요한 경우 등에는 그러하지 아니한다.

③ 위원회의 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 8명 이상의 위원으로 구성한다. 이 경우 위원의 성별을 고려해야 하며, 위원장을 포함하여 위원의 2분의 1 이상은 민간위원으로 한다.

④ 위원회의 회의는 제3항에 따른 구성원 과반수의 출석으로 개의한다.

⑤ 위원회의 회의는 대면회의를 원칙으로 한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면회의 또는 원격영상회의(위원과 안건 당사자, 그 밖의 관계인 등 회의에 출석하는 사람이 동영상과 음성도 동시에 송수신되는 장치가 갖추어진 서로 다른 장소에 출석하여 진행하는 회의 방식을 의미한다)로 할 수 있다.

제12조(위원회의 심의·의결) ① 위원회는 안건을 심의함에 있어 별지 제6호 서식 또는 별지 제7호서식을 활용하여 합리적인 기준을 토대로 공정하고 객관적인 심의가 되도록 노력하여야 한다.

② 위원회의 회의는 제11조 제4항에 따른 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제13조(의견청취 등) 위원장은 심의를 위해 필요한 경우 별지 제10호서식 또는 별지 제11호서식에 의하여 이해관계자를 위원회의 회의에 출석하게 하

여 의견을 청취하거나 관련 자료 또는 의견을 제출하게 할 수 있다.

제14조(위원의 제척·기피·회피) ① 위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 안건의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원 또는 직원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 안건에 관하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정 등의 업무를 수행하고 있거나 수행한 경우
4. 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 해당 안건의 당사자는 제1항 각 호의 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 별지 제12호서식에 따라 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③ 위원이 제1항 각 호의 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)해야 한다.

제15조(심의결과의 통지) ① 위원회의 의결이 있는 경우 간사는 요청인 등에게 심의 결과를 통지하여야 한다.

② 적극행정면책 건의 요청을 인용하는 의결이 있는 경우 간사는 「적극행

정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 규칙」 제11조의2에 따른 적극행정 면책 건의서, 제12조제3항 별지 제9호서식의 적극행정위원회 심의 결과서, 제9조제3항에 따른 적극행정면책 건의 요청서 사본을 면책 건의를 요청한 공무원에게 교부하여야 한다.

제16조(회의의 공개) 위원회 심의 결과를 홈페이지 등에 공개하여야 한다. 다만, 위원회의 결정에 따라 비공개로 할 수 있다.

② 제1항 단서에 따라 위원회 결과에 대한 비공개를 요청하려는 자는 별지 제13호서식에 따른 비공개 요청서를 제출하여야 한다.

제17조(회의 목록대장) 간사는 별지 제14호서식의 위원회 회의 목록대장을 작성·관리할 수 있다.

제18조(합동회의 운영) ① 위원회는 다음 각 호에 해당하는 안건이 있는 경우 관계되는 기관의 적극행정위원회와 합동으로 회의를 개최할 수 있다.

1. 타 기관 소관 규정 및 불명확한 법령으로 인해 적극적 의사결정이 어려운 사안
2. 타 기관 적극행정위원회의 전문성이 필요한 사안
3. 타 기관 권한에 속한 업무와 이해관계가 있는 사안

② 합동회의가 필요한 경우 간사는 관계되는 기관에 합동회의 개최를 요청하고, 관계기관 적극행정위원회 간사와 협의하여 안건에 대한 기관별 업무 비중에 따라 회의 개최 전까지 안건의 주무기관과 지원기관을 정해야 한다.

③ 주무기관의 적극행정위원회 위원장을 합동회의 위원장으로, 주무기관의 적극행정 전담부서의 장을 합동회의 간사로 한다.

④ 합동회의는 각 기관별 5명 이상의 위원으로 구성하되, 각 기관별 위원은 동수로 하며 총 45명 이하로 구성한다.

⑤ 합동회의를 구성하는 총 위원의 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 합동회의 의결에 따른 효력은 합동회의에 참가한 모든 기관에 동일하게 적용된다.

제19조(비밀보호) 위원은 위원회 활동과 관련해 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제20조(수당 등의 지급) 위원회에 참석하는 위원 또는 관련 회의에 출석한 민간위원, 이해관계인 및 관련전문가에게는 국가재정법 제44조의 예산집행 지침에 따라 수당, 여비 등 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제21조(운영세칙) 이 규정에서 정한 사항 외에 위원회의 운영 등 세부사항은 필요시 위원장이 따로 정할 수 있다.

부칙 <제 호, 2023. . .>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제100호, 2021. 12. 9.>

이 규정은 2021년 12월 9일부터 시행한다.